

1500666-72.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fábio Franco de Camargo

Comarca: Pinhalzinho

Foro: Foro de Pinhalzinho

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169948/2022 - DEL.POL.PINHALZINHO, 25717257 -

DEL.POL.PINHALZINHO, 2169948 - DEL.POL.PINHALZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO GOMES DA COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pinhalzinho

Foro de Pinhalzinho

Vara Única

Rua Boa Esperança, 266, Pinhalzinho-SP - cep 12995-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500666-72.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500666-72.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169948/2022 - DEL.POL.PINHALZINHO, 25717257 -

DEL.POL.PINHALZINHO, 2169948 - DEL.POL.PINHALZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO GOMES DA COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Franco de Camargo

Vistos.

EDUARDO GOMES DA COSTA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 23 de junho de 2022, às 06h00, na Estrada do Bairro Matão, nº 100, Chácara do Fiapo, nesta Cidade e Comarca de Pinhalzinho – SP, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 2 (dois) disjuntores e cerca de 1,6m (um metro e sessenta centímetros) de fio de cobre de 10mm, conforme auto de apreensão de fls. 24/25, em prejuízo da vítima Elias Galhardo do Amaral.

O acusado foi preso em flagrante e sua prisão foi convertida em preventiva (f. 72-74).

Recebida a denúncia (f. 96-98), o réu foi citado (f. 149) e apresentou resposta à acusação (f. 163-166).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas comuns e, ao final, o réu foi interrogado (f. 221-222).

Foram apresentadas alegações finais orais pelo Ministério Público que requereu a procedência da denúncia em seus exatos termos.

Em memoriais escritos, a Defesa requereu a improcedência do pedido condenatório, com a aplicação do princípio da bagatela, em razão do pequeno valor dos objetos furtados. Em caso de condenação, postulou a fixação da pena no mínimo legal (f. 226-230).

É o relatório.

Decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (f. 10-13), auto de exibição e apreensão (f. 27-28), laudo pericial (f. 154-162) e fotografias do local do delito (f. 30-40).

A autoria é certa.

Na fase inquisitiva, o acusado optou pelo silêncio (f. 16).

O réu Eduardo, em juízo, negou os fatos a ele imputados. Estava esperando uma carona em frente às chácaras abandonadas. De repente, viu fios balançando e viu um estouro. Pulou a porteira e chegou até o padrão. De lá saíram dois rapazes correndo. Abaixou para que eles não o vissem, pois estava saindo muita fumaça. Queria tentar desligar alguma coisa lá, mas não entende. Nesse instante chegou a vítima perguntando o que estava acontecendo. Disse que não mexeu em nada e viu dois rapazes saírem correndo. Foram atrás destas pessoas, mas não viram ninguém. Os fios estavam no chão. Saiu e esperou três minutos para ver se sua carona já havia passado o que afirma ter ocorrido. Dirigia-se para casa quando Julio perguntou o que ele fazia dentro da chácara. Disse que não fez nada. Afirmou que tentava somente desligar o padrão. Julio pediu para abrir sua mochila e possuía cartucho de adesivos e uma chave de fenda. Julio o agrediu. Quando os policiais chegaram pegaram um pedaço pequeno de fio e dois disjuntores que estavam no padrão e colocaram em sua mochila. Foram até sua residência. Não acharam nada consigo.

A testemunha Julio César narrou que no dia dos fatos seu vizinho foi até sua casa por volta das 06h50min, narrando que existia uma pessoa no padrão do sítio e que esta pessoa estava mexendo e roubando. Seu vizinho disse que a “força” caiu e não voltou mais. Disse ao vizinho que iria na escola levar sua filha e quando voltou o vizinho identificou o réu. Foi então até o acusado conversar com ele. O réu negou estar mexendo no local e ficou alterado. Acabou levando o réu até o local e pediu para o Sr. Elias ligar para a polícia. Após 10 minutos chegou a polícia e prendeu o réu. Havia uma chave na bolsa do acusado. Os fios não foram encontrados.

A testemunha Policial Reginaldo, em juízo, narrou que foi acionado pelo 190 para atendimento de ocorrência em que uma testemunha e uma vítima haviam surpreendido um indivíduo cortando fios de energia elétrica de um padrão que fica dentro da propriedade. Chegaram ao local e localizaram o réu contido pela vítima e testemunha. Localizaram em uma bolsa do acusado dois disjuntores elétricos que a vítima reconheceu como pertencente ao padrão. O acusado não se recordava de seus dados, foram então até sua casa e nada encontraram lá referente aos fios. A testemunha alegou que o réu teria feito duas viagens, primeiro levou os fios, tendo

sido abordado na segunda vez que esteve pelo local. A vítima reconheceu que era a pessoa do acusado que retirava os fios.

A testemunha Eron, em juízo, corroborou os fatos narrados pelo seu colega de farda. Acrescentando que na bolsa que o réu portava havia uma chave de fenda.

A vítima Elias, em juízo, narrou que por volta de 05h da manhã notou que a "força" caiu e foi até o padrão. No local encontrou o rapaz mexendo na fiação. Chamou seu vizinho e foi até o local. Confirma que foi o réu que praticou os fatos. Não sabe o valor do prejuízo. Ficaram o dia inteiro sem energia. Foi ligada somente à tarde. Como se vê, existem provas robustas que permitem atribuir ao réu a autoria do delito de furto.

A prova testemunhal é contundente, coesa e harmônica em apontar que durante a abordagem ao réu foram em sua mochila encontrados os disjuntores furtados do padrão.

A vítima reconheceu os objetos furtados, assim como o próprio réu como sendo a pessoa que estava próxima ao padrão de energia.

Ademais, houve a apreensão da res furtiva, conforme apontado no auto de exibição e apreensão (f. 27-28), que estava em poder do acusado.

Não é o caso de aplicação do princípio da insignificância, pois, além do valor dos próprios bens furtados, a ação do acusado causou danos ainda maiores na medida em que, como consequência da conduta criminosa, a vítima ficou sem o fornecimento de energia elétrica durante quase todo o dia.

De rigor, assim, a sua condenação pela prática do delito indicado na denúncia.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifica-se que o réu possui maus antecedentes (f. 199-201 processos 7128-27.2007.8.26.0099, 7819-46.2004.8.26.0099). As consequências do crime foram mais elevadas do que o normal para a espécie, pois também causou a falta de fornecimento de energia elétrica para a vítima, por período significativo (manhã e tarde). Desse modo, aumento a pena base em 1/4, alcançando 01 ano e 03 meses de reclusão, além de 13 dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência específica (f. 201-202 processo 1501203-73.2019.8.26.0545), razão pela qual a pena deve ser majorada em 1/4, alcançando assim, 01 ano, 06 meses e 22 dias de reclusão, além de 15 dias-multa.

O montante de cada dia-multa será de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, em face da situação econômica do acusado.

Não havendo outras modificadoras, as penas são tornadas definitivas.

A reincidência específica e as circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a substituição da pena privativa de liberdade.

Pelas mesmas razões, o regime inicial deve ser o fechado

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu EDUARDO GOMES DA COSTA como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

CONDENO, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais, estas equivalentes a cem UFESPs (artigo 4, § 9º, "a", da Lei Paulista nº 11.608/03), observados os termos da Justiça Gratuita, que ora lhe defiro.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois inalteradas as circunstâncias que autorizaram a prisão preventiva, respondeu preso ao presente processo e, agora, condenado em primeiro grau a cumprir pena em regime inicial fechado, maior razão há para continuar custodiado.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários nos termos do convênio Defensoria Pública/OAB-SP.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República.

P.I.C.

Pinhalzinho, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA